

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1886/2533

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
ขอนแก่น

นาย เอก มุล มัง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

แม้จะมีผู้เข้าร่วมเล่นการพนันเป็นจำนวนมาก แต่ เงินของกลางมีเพียง 23 บาท แสดงว่าเป็นการเล่นพนันกันครั้งละเล็ก ๆ น้อย ๆ และยังมีเหตุน่าเชื่อว่าการเล่นการพนันกันดังกล่าวเป็นการเล่นพนันกันในระหว่างบรรดาผู้ที่ไปช่วย งานฉาบปูนกิจศพมารดาของจำเลยที่ 1 ทั้งจำเลยที่ 1 และที่ 15 ต่าง มีการทำงานเป็นหลักแหล่ง และไม่ ปรากฏว่าเคยต้อง โทษจำคุกมาก่อนอยู่ในวิสัยที่จะกลับตน เป็นพลเมือง ดีได้ เป็นเหตุสมควรที่จะรอการลงโทษจำเลยทั้งสองดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งหมดตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2487 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 ริบของกลางและจ่ายเงินสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งหมดผิดตามฟ้อง จำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้ลงโทษจำเลยที่

1 จำคุก 6 เดือน และปรับ 1,700 บาท จำเลยที่ 15 จำคุก 6 เดือน ปรับ 1,000 บาท จำเลยนอกนั้นปรับคนละ 700 บาท โทษจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 15 ให้รอการลงโทษไว้คนละ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริมของกลางให้จำเลยแต่ละคนจ่ายเงินสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอการลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 15

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับและไม่รอการลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 15 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 15 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...แม้คดีนี้จะได้ว่ามีผู้เข้าร่วมเล่นการพนันเป็นจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าเงินของกลางมีเพียง 23 บาทแสดงว่าเป็นการเล่นพนันกันครั้งละเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกจากนี้กรณียังมีเหตุน่าเชื่อตามที่จำเลยที่ 1 และที่ 15 ฎีกาอีกด้วยว่าการเล่นการพนันกันดังกล่าวเป็นการเล่นพนันกันในระหว่างบรรดาผู้ที่ไปช่วยงานฉาบปูนกิจศพมารดาของจำเลยที่ 1 ทั้งจำเลยที่ 1 และที่ 15 ต่างมีการทำงานเป็นหลักแหล่งโดยเป็นพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และไม่ปรากฏว่าเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน อยู่ในวิสัยที่จะกลับตนเป็นพลเมืองดีได้ จึงเห็นสมควรให้โอกาสแก่จำเลยที่ 1 และที่ 15 ลักครั้ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 15 โดยไม่รอการลงโทษนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 15 พังขึ้นบางส่วน แต่เพื่อให้หลาบจำ เห็นสมควรให้ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 และที่ 15 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สัญญาชัย สิงหกละ-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ